

1019961-25.2022.8.26.0361
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigações
Magistrado: Thiago Massao Cortizo Teraoka
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... do condomínio em caso de furto.

Transcrevo precedente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Embargos de divergência não conhecidos." (STJ, EREsp 268669/SP, Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Av. Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, Mogi das Cruzes-SP - cep 08780-210

1019961-25.2022.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1019961-25.2022.8.26.0361
Classe - Assunto:
Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações
Requerente:
Gilberto Gregorio dos Reis
Requerido:
Zelo Gestão Corporativa Em Serviços Eirelli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Massao Cortizo Teraoka

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

Fundamento e decido.

(i)

A contestação apresentada às fls. 75 a 80 é intempestiva, conforme certidão de fl. 94. Todavia, para evitar arguição de cerceamento de defesa, analiso o mérito da questão. Aplico o disposto no artigo 349 do Código de Processo Civil.

Há revelia em relação a requerida Condomínio Residencial Solar dos Pássaros, que devidamente citada e intimada (fl. 74), não apresentou contestação no prazo legal (fl. 94). No caso, lembro que "a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor" (Enunciados 5 do FONAJE e 25 do FOJESP).

O feito merece ser julgado antecipadamente em relação a Zelo Gestão Corporativa, pois provas documentais devem ser juntadas com a inicial e contestação. A juntada de eventuais mídias também já foram deferidas, desde a inicial. A dilação

probatória, no caso, seria contrária ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo. Assim, aplicável o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desnecessidade de produção de provas em audiência.

(ii)

Afirma o autor que teve sua casa furtada por duas vezes, ocorrendo a subtração dos seus pertences. Pleiteia indenização de R\$ 13.982,67 pelos danos materiais, além de danos morais.

Em contestação a ré Zelo Gestão corporativa declara não possuir responsabilidade.

(iii)

A jurisprudência também declara que não há a responsabilidade do condomínio em caso de furto.

Transcrevo precedente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Embargos de divergência não conhecidos." (STJ, EREsp 268669/SP, Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, DJ26/04/2006 p. 198).

No mesmo sentido, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Furto ocorrido em residência localizada em loteamento fechado. Ajuizamento da ação em face da associação dos moradores e da empresa que presta serviço de controle de acesso na portaria. Existência de cláusula no regulamento interno da Associação, o qual o autor aderiu voluntariamente, excluindo a responsabilidade nos casos de furtos no âmbito das casas ou em qualquer dependência do loteamento. Ausência de obrigação específica, no contrato firmado com a empresa que presta serviço de controle de portaria, de guarda dos bens que guarnece as residências. Falha na prestação de serviços das rés não configurada. Reparação indevida. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO PROVIDO. " (TJSP; Apelação Cível 1011966-27.2016.8.26.0019; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022).

Noto ainda, que não existem filmagens para a comprovação do ocorrido.

Mesmo que tenha ocorrido a revelia da requerida, não é proporcional que seja declarada a responsabilidade do condomínio, vez que o conceito do direito civil está atrelado ao fato de que tal instituto é formado pela composição de diversos condôminos. Assim, declarada sua responsabilidade, seria o mesmo que dizer que os proprietários devem indenizar o furto ocorrido, fato que não merece prosperar.

Dessa forma, a demanda é improcedente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda. RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em custas ou honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias, conforme Enunciado 46 da ENFAM, começando a fluir a partir da intimação desta decisão, devendo ser interposto por advogado, acompanhado de preparo. O preparo

corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (taxa de remessa e retorno - em caso de autos e/ou mídia física - despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas de pesquisas Sisbajud, Infojud, Serasajud, Renajud e outros, honorários de conciliador etc), todos em guias próprias. A atualização do preparo deve ser feita pelos índices de correção monetária da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. É importante a leitura do Comunicado CG nº 1.530/2021. A parte recorrente também tem o dever de vinculação da guia, nos termos do Comunicado Conjunto 881/2020. Não há prazo adicional para complementação ou pagamento (Enunciados 80 do FONAJE e 82 do FOJESP).

Após o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de trintas dias para o desentranhamento de documentos, o que desde já é deferido. Após, decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos à destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Mogi das Cruzes, 06 de dezembro de 2022.